

מסורת הש"ס

(א) נלקמן עו. קטט: קנט. יבנות קטו. קדושין מז: מסדרין לא, טז קדושין מז: מסדרין לא, א) דף עה: ד"ה אחזה, (ז) ז"ל מפיקר רש"ש, (ח) רש"א,

הגהות הב"ח

(א) רש"ב ד"ה ובשטר וכו' אחר עליו ולקמיה כ"ל ומיחז זה נמחק: (ב) תוס' ד"ה אי כרבי וכו' במסירה לא רמ"ב: (ג) בא"ד היט קמני אותיות נקטת:

מוסף תוספות

א. ורש"י ז"ל פי' דבשטריה לא שייכא אלא ברבר שגופו ממון וכו'. נס"א. ב. ולא נזאח ליה לומר ששלש וארבע מחלוקת ברבר, כמו שכתב הרב ר' שמואל ז"ל. נמנ"ן. ג. ע"י נלקמן פו. מרד"א אב"ד. ד. וקצת דוחק דאי בכתובה לחודה גמי ה"ל למימר עד שיכתוב ותו לא. שט"מ"ק נכס גליון מוס'. ה. דאין דרך שטר במסירה אלא במשיכה דבהמה וספינה שהם גדולים דרךן במסירה אבל שאר מטלטלין קנינם משמע דאינן נקנין במסירה וכל שכן אותיות. מוס' יריד נכס ר"י. ו. ואוביעי ליה למימר והא לא מסר דהא אותיות נקנין במסירה, אלא ש"מ מסירה שיש בה משיכה קאמרינן. נמנ"ן. ז. [דן]ן מילי בעלמא. מוס' יריד. ח. דמשיכה עדיפא מבטיחה בשושר הכלי מירשותו של מוכר לרשותו דאילו במסירה ברובתאה אקיימא. ריע"ט"א. ט. ומיהו לא ידמי כולי האי, דקנייה חלויה ברבר שאדם רגיל לעשות בו כו', ודרך הוא כשארם קונה חפץ שיכול להגבירה, דרכו להגבירה לאלתר ולהבטיחו לרשותו. אבל אין דרך לעשות משיכה יותר מבטיחה שט"מ"ק נכס מוס' ה"א"ש. י. והאנן במסירה נתן, פי' במסירה דוקא ולא במשיכה. מוס' קדושין סז: א. עה: תרד"ה אזהרה. יב. [ד]מקאמר תקני גמי שמעינן מינה דאף במסירה קאמר וכ"ש במשיכה. נס"א. יג. דבטירות מקום אין לך משיכה גדולה כמוהו. ריע"ט"א. יד. דיחין דסימטא אית ליה למוכר וללוקח בה רשות ההוא דוכתא דקיימא בה ספינה ברלה, דלא משך לה מניה, אבתי ברשותא דמוכר קיימא והויא לה כמסירה ברשות מוכר דלא קניא, ואי משך לה מיניה לזוכתא אחריתי אע"ז דלהתא סימטא גופיה הוא דמשכח כיון דלוקח גמי היא אית ליה רשותא בההוא סימטא והי"ל כמאן דמשכח מירשותא דמוכר לרשותא דלוקח. ריי מנשה.

יט. ומנהיג היינו משיכה. מוס' קדושין טז. יט. דמקח וממכר דאפשר במסירה לא מינקי במשיכה אבל במציאה ותכסי הור דלא אפשר במסירה מקניא במשיכה. טז.

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

ובשטר. אס כתב לו שטר מכירה על שטרות הללו כדאמר לקמן [ע"ב] קני לך הוא וכל שעבודיה אצל במסירה בלא שטר לא קני אלא לצור ע"פ זלוותיו וכדלקמן ומש"ה בעי שטר אחר עליו^(א) זה ולקמיה פריך שטר בספינה למה: מסירה דספינה היינו שאחו בחדל שקשורה זו ולא הוצה ממקומה: **ואוסיוס במסירה**. אצל משיכה אינה אלא בדבר שגופו ממוון דמכי משך ליה זכה ביה וה"ג לגבי לצור ע"פ זלוותיו תיהני ליה משיכה כשאר מטלטלין אצל כדי לגבות החוב לריך שימסרנו מלוה ליד הלוקח: **מטלטלי היא**. ומכי משכה קנייה כדין מטלטלין: **אלא לאו הכי קפני**. מילמיה דר' נתן: **ואוסיוס בשטר**. כלומר אף בשטר דמרייהו בעי מסירה ושטר כרצנן דאמרי לקמן לא קנה עד שיכתוב וימסור דאי בשטר לחוד קאמר לדאותיות נקנות א"כ רבי נתן דאמר כמאן לא כרבי ולא כרצנן ואס כן איכא שלש מחלוקות בדבר: **ספינה במשיכה**. למה ליה לרבי נתן למימר היינו ת"ק אלא לאו בדבר ושמואל קמיפלגי דקאמר ת"ק ספינה נקנית דהוא תנא כשמואל ואמאי ר' נתן בשמיעה כל שהוא נקנית כרב: **נאוסיוס**. נקנות במסירה לחוד קמיפלגי ולא בספינה: **מודינא** לך. דבמשיכה כדקאמרת לרב כדאית ליה ולשמואל כדאית ליה: **נאוסיוס**. קמיפלגי ר' נתן ורבנן דרבנן דהכא רבי ור' נתן היינו רבנן דלקמן. רבי ורבי נתן סוף משנה וחזרים היו וגם אמוראי אליבייהו נינהו. בזה ברייתא סתם כרבי ובאידך כר' נתן: **אוסיוס נקנות**. לגבות הלוקח את החוב מן הלזה במסירה שמסר לו המלוה את השטר ולא מני טעין לזה לצור ע"פ זלוותיו מסרו לך: **כתב** לו מוכר ללוקח שטר מכירה על שטר זה ומסר לו אותו שטר מכירה אצל לא מסר לו עדיין שטר המלוה לא קנה עד שיכתוב וימסור דמני למימר ליה נייר בעלמא זציתי לך ובשטר מכירה לחוד לא קני דאין נקנין בשטר אלא קרקע ועבדים: **נמאי אוקימנא**. לתנא קמא דר' נתן כרבי: **ספינה גמי סיקני במסירה**. ואמאי בעי משיכה עד

מסירה וא"כ היכי קתני ^(א) נקנות במסירה ע"כ נראה לר"י דעס דפריך גבי מלוגא דשטרות והא לא משך¹ והא דמוכר בכל מקום מסירה בלתי נעילג הכא בעינן טפי כדי לקנות השעבוד שכתוב² אי גמי לא בעינן מיד ליד ומ"מ נקט מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה אותו כמו שאר מסירות לאפקוי³ מליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה אותו: **ספינה** נקנית במסירה. בסמוך מוקי לה ברה"ר ופירש רבינו שמואל דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה אצל בסימטא דשייכא משיכה לא קניא מסירה שהוא קנין גרוע⁴ וקשה לר"מ וכי משיכה ומסירה מנזות הן שאין לעשות אלא מן המובחר ואור"י דאין זו קשיא דכי האי גוונא אמר לקמן דהגבזה החשובה יותר מבטלת שאר קנינים⁵ עוד הקשה דכל פרכי דפריך לקמן (דף פו.) למאן דאמר דהגבזה מבטלת שאר קנינים הוה ליה למיפוך גמי הכא כיון דמשיכה מבטלת מסירה ואומר ר"י דאין זו קשיא דאטו בחדא מחתא מחתיתיהו אס מסירה הגרועה בטילה מחמת משיכה משיכה החשובה לא תיבטל מחמת הגבזה ועוד מוקשה רבינו תס אי מסירה לא מהניא בסימטא כי פריך בפרק קמא דקדושין (דף סז: טז) לרב דאמר בהמה גסה נקנית במשיכה מממניתיה דהתם דקמני בהמה גסה במסירה לישני דמתניתין איירי ברשות הרבים דלא שייך משיכה ורב איירי בסימטא ואומר ר"י כיון דמשיכה חשובה טפי ממסירה אס כן לרב דאמר נקנית במשיכה הוי במשיכה דוקא ולא במסירה אפילו ברשות הרבים דלא שייכא ברשות הרבים א"כ לישמעי' מסירה ברשות הרבים וכ"ש משיכה בסימטא אלא ודאי למעוטי מסירה ברשות הרבים והכא דקמני דברייתא ספינה נקנה במשיכה אף על גב דלא אחא למעוטי מסירה ברשות הרבים איכא למימר דלהכי נקט משיכה משום דבעי לאשמועינן דאפילו בסימטא דבעינן משיכה אותיות נקנות במסירה ושמעין מינה דמסירה לדאותיות לאו היינו אחיה בעלמא דהא בסימטא לא מהניא מסירה אלא עם המשיכה בעינן מסירה כדפרישית לעיל ור"ת פירש דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו וקניא ברשות הרבים וכל שכן בסימטא⁶ [ד]אפילו משיכה קונה בסימטא כדאמרי אב"י ורבא ומתני' דקדושין (סז) דקמני בהמה גסה נקנית במסירה היינו דוקא במסירה אצל במשיכה לא קני אפילו בסימטא והשאה פריך לרב שפיר⁷ ומה שפירש דמסירה מיד ליד אין נראה לר"י כדפרישית לעיל⁸ והא דמזכיר גמי בפניו לא ידע ר"י מנא ליה וע"ק לר"י דלפ"י ר"ת מאי דוחקיה לשנוי כאן בסימטא כאן ברה"ר ולדחוק ולומר דעד שימשכנה מרה"ר לסימטא לוקמיניהו לתרווייהו בסימטא ובקפידא פליגי כדמסיק לקמן וארשב"א דלא קשה כיון דמסירה חשובה בכל מקום ששונה במסירה הוי דוקא במסירה ולא במשיכה הלכך לא אפשר לאוקומא לה אלא ברה"ר ומיהו הא דפריך ספינה גמי מיקני במסירה לא אחי שפיר דמשמע גמי עם המשיכה משמע⁹ דמשיכה עדיפא דלפ"י ר"ת הוה ליה למימר והא לרבי ספינה אין נקנית אלא במסירה וגם ממילתייהו דרבנן דאמרו עד שימשכנה משמע דוקא משיכה ולא מסירה ומיהו י"ל דלמאי דמסיק כגון דאמר ליה משוך וקני וטעמא דרבנן משום קפידא אחי שפיר דבעינן משיכה אע"ז דגריעא ואין להקשות דאי אפי' בגריעא הוי קפידא א"כ אמאי מהני כשישכור מקומו דשכירות מקום הוי כעין משיכה שמיאיה לרשותו¹⁰ ומעיקר כ' הוה סלקא דעתין דלא הוי טעמא משום קפידא הוה ס"ד דטעמא דרבנן משום דמסירה לא קניא בסימטא¹¹ וכי מוקי לה ברה"ר מקמי דלוקי טעמא משום קפידא בעי למימר דטעמייהו משום דסברי דמסירה לא קני ברה"ר אצל אין לומר דמעיקרא ס"ד דפליגי דלרבי שייכא מסירה בספינה ולרבנן לא שייכא דא"כ מאי קאמר לימא אב"י ורבא כרבי כרצנן גמי מזו סברי כיון דטעמא דרבנן משום דלא שייכא מסירה בספינה אלא ודאי פשיטא ליה דשייכא ועוד קשה לפר"ת דמאי פריך צפ"ק דקדושין (סז) לרב והא אגן במסירה דוקא תנן הא גמי במשיכה תנן צפ"ק דצ"מ (דף ב. ד. וז: וס' ד"ה מנהיג) הוי שנים רוכבין ע"ג בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג יחלוקו דכל אחד קני מחצת¹² אלאמא דנקנה במשיכה וי"ל דהתם דמיירי במציאה קני במשיכה דלא אפשר למיקני במסירה דמזון מסר ליה¹³:

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא עו.

חסורי מחסרא בו' ספינה נקנית במשיבה ואותיות במסירה רבי נתן אומר ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר. וא"ת ואמאי מגיה במילמיה דתנא קמא ואותיות במסירה לימא במילמיה דת"ק דספינה ואותיות נקנות במשיכה ולא פליגי אלא שרבי נתן מזכיר שטר עם המשיכה ורבנן לא מזכרי^א וי"ל משום דא"כ דברייתא דקמני לקמן אותיות נקנות במסירה תיחוי דלא כדכ"ב:

רבי נתן אומר ספינה במשיכה ואותיות במסירה ובשטר. ואותיות במסירה ובשטר. לא בעי למימר ואותיות במשיכה ושטר דכיון דבעי לפלוגי צין ספינה לאותיות לרבי נתן ימחא ליה טפי למיתני מסירה לאותיות כי היכי דאתא דברייתא דלקמן לדאותיות במסירה לר"ע וכל הנך אותיות דשמעתין לריך לפרש בשק מלא שטרות שאין דרך להגבזה¹ דאי לאו הכי היכי מיקני במשיכה ובמסירה הא אמר לקמן (דף פו.) דברים שדרך להגבזה אין נקנין אלא בהגבזה: **א"א** דרב ושמואל איכא בינייהו. דר' נתן סבר לה כשמואל דאמר עד שימשוך את כולה דכי היכי דבעי קנין חשוב באותיות טפי ממנא קמא הכי גמי בספינה: **בין שכתב ולא מסר**. איזטרין להאריך כל זה דאי לא הוה תני אלא עד שיכתוב וימסור הוה אמנא ודאי במסירה לחודה לא מהניא אא"כ יש כתיבה עמה אצל כתיבה לחודה סג²: **א"י ברבי ספינה גמי תיקני במסירה**. לכוונה היה נראה להשוות מסירה לדאותיות למסירה דספינה וכן משמע מדקאמר ספינה גמי תיקני במסירה משמע גמי כמו אותיות ואומר ר"י דאי אפשר לומר כן דלא מנינו מסירה אלא בספינה ובעלי חיים אצל שאר מטלטלי לא מיקנו במסירה דמתנן בפרק קמא דקדושין (דף סז.) נכסים שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה משמע אצל במסירה לא ^(א) א"כ אפילו לקנות הקלף לצור ע"פ זלוותיו לא היה קונה במסירה כל שכן לקנות גם השעבוד דלא מהניא³ ועוד מדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין חשוב טפי מבשאר דברים ועוד דקמני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקינן לה בסימטא דלא קניא התם (לקמן דף קא.)

דפריך גבי מלוגא דשטרות והא לא משך¹ והא דמוכר בכל מקום מסירה בלתי נעילג הכא בעינן טפי כדי לקנות השעבוד שכתוב² אי גמי לא בעינן מיד ליד ומ"מ נקט מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה אותו כמו שאר מסירות לאפקוי³ מליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה אותו: **ספינה** נקנית במסירה. בסמוך מוקי לה ברה"ר ופירש רבינו שמואל דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה אצל בסימטא דשייכא משיכה לא קניא מסירה שהוא קנין גרוע⁴ וקשה לר"מ וכי משיכה ומסירה מנזות הן שאין לעשות אלא מן המובחר ואור"י דאין זו קשיא דכי האי גוונא אמר לקמן דהגבזה החשובה יותר מבטלת שאר קנינים⁵ עוד הקשה דכל פרכי דפריך לקמן (דף פו.) למאן דאמר דהגבזה מבטלת שאר קנינים הוה ליה למיפוך גמי הכא כיון דמשיכה מבטלת מסירה ואומר ר"י דאין זו קשיא דאטו בחדא מחתא מחתיתיהו אס מסירה הגרועה בטילה מחמת משיכה משיכה החשובה לא תיבטל מחמת הגבזה ועוד מוקשה רבינו תס אי מסירה לא מהניא בסימטא כי פריך בפרק קמא דקדושין (דף סז: טז) לרב דאמר בהמה גסה נקנית במשיכה מממניתיה דהתם דקמני בהמה גסה במסירה לישני דמתניתין איירי ברשות הרבים דלא שייך משיכה ורב איירי בסימטא ואומר ר"י כיון דמשיכה חשובה טפי ממסירה אס כן לרב דאמר נקנית במשיכה הוי במשיכה דוקא ולא במסירה אפילו ברשות הרבים דלא שייכא ברשות הרבים א"כ לישמעי' מסירה ברשות הרבים וכ"ש משיכה בסימטא אלא ודאי למעוטי מסירה ברשות הרבים והכא דקמני דברייתא ספינה נקנה במשיכה אף על גב דלא אחא למעוטי מסירה ברשות הרבים איכא למימר דלהכי נקט משיכה משום דבעי לאשמועינן דאפילו בסימטא דבעינן משיכה אותיות נקנות במסירה ושמעין מינה דמסירה לדאותיות לאו היינו אחיה בעלמא דהא בסימטא לא מהניא מסירה אלא עם המשיכה בעינן מסירה כדפרישית לעיל ור"ת פירש דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו וקניא ברשות הרבים וכל שכן בסימטא⁶ [ד]אפילו משיכה קונה בסימטא כדאמרי אב"י ורבא ומתני' דקדושין (סז) דקמני בהמה גסה נקנית במסירה היינו דוקא במסירה אצל במשיכה לא קני אפילו בסימטא והשאה פריך לרב שפיר⁷ ומה שפירש דמסירה מיד ליד אין נראה לר"י כדפרישית לעיל⁸ והא דמזכיר גמי בפניו לא ידע ר"י מנא ליה וע"ק לר"י דלפ"י ר"ת מאי דוחקיה לשנוי כאן בסימטא כאן ברה"ר ולדחוק ולומר דעד שימשכנה מרה"ר לסימטא לוקמיניהו לתרווייהו בסימטא ובקפידא פליגי כדמסיק לקמן וארשב"א דלא קשה כיון דמסירה חשובה בכל מקום ששונה במסירה הוי דוקא במסירה ולא במשיכה הלכך לא אפשר לאוקומא לה אלא ברה"ר ומיהו הא דפריך ספינה גמי מיקני במסירה לא אחי שפיר דמשמע גמי עם המשיכה משמע⁹ דמשיכה עדיפא דלפ"י ר"ת הוה ליה למימר והא לרבי ספינה אין נקנית אלא במסירה וגם ממילתייהו דרבנן דאמרו עד שימשכנה משמע דוקא משיכה ולא מסירה ומיהו י"ל דלמאי דמסיק כגון דאמר ליה משוך וקני וטעמא דרבנן משום קפידא אחי שפיר דבעינן משיכה אע"ז דגריעא ואין להקשות דאי אפי' בגריעא הוי קפידא א"כ אמאי מהני כשישכור מקומו דשכירות מקום הוי כעין משיכה שמיאיה לרשותו¹⁰ ומעיקר כ' הוה סלקא דעתין דלא הוי טעמא משום קפידא הוה ס"ד דטעמא דרבנן משום דמסירה לא קניא בסימטא¹¹ וכי מוקי לה ברה"ר מקמי דלוקי טעמא משום קפידא בעי למימר דטעמייהו משום דסברי דמסירה לא קני ברה"ר אצל אין לומר דמעיקרא ס"ד דפליגי דלרבי שייכא מסירה בספינה ולרבנן לא שייכא דא"כ מאי קאמר לימא אב"י ורבא כרבי כרצנן גמי מזו סברי כיון דטעמא דרבנן משום דלא שייכא מסירה בספינה אלא ודאי פשיטא ליה דשייכא ועוד קשה לפר"ת דמאי פריך צפ"ק דקדושין (סז) לרב והא אגן במסירה דוקא תנן הא גמי במשיכה תנן צפ"ק דצ"מ (דף ב. ד. וז: וס' ד"ה מנהיג) הוי שנים רוכבין ע"ג בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג יחלוקו דכל אחד קני מחצת¹² אלאמא דנקנה במשיכה וי"ל דהתם דמיירי במציאה קני במשיכה דלא אפשר למיקני במסירה דמזון מסר ליה¹³:

^(א) לכוונה צ"ל ר' נתן.

^(ב) אולי צ"ל וקא"ל ר"י לת"ק ^(ג) ספינה נקנית במשיכה ואותיות ^(ד) אי איכא שטרא וכו'.

עין משפט ונר מצוה

ה א מיי" פ"ו מהלכות מכירה הל' י סנה עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' סו סעיף א:
ו ב מיי" שס פ"ג הל' ג סנה שס טוש"ע ח"מ סי' קלח סעיף ז:

מוסף רש"י

אותיות נקנות במסירה. המוכר שטר חוב לחבירו קנה החוב במסירת אותיות (סנהדרין לא) אטו לריך נכתב שטר מכירה על השטר שהא מוכר לו, אלא משמכר לו שטר שיש לו על אחרים לוטות בו, נמחייב הלזה לפורעם לזה (קדושין יט) דלאותיות כגון שטר נקטת במסירה בלא קנין ואין יטול לחובו צו (יבמות טק.) שטר וטעמאז לו לזה לזה קונה כמו שהיה משעבד למלוה כל זמן שלא חזר ומתנו (קדושין טט) ולא לריך למחנך קני לך וכל שטעוריה וכל שום שטר (קדושין יט.) בין כתב. לו שטר מכירה עליו, ולא מסר. לו שטר החוב, בין מסר. שמכר לו שטר החוב, ולא כתב. לו שטר מכירה עליו, לא קנה (קדושין יט.)

רבינו גרשום

ובשטר. אם כותב לו שטר אחר על שטרות הללו כדאמר קני לך הוא ואותיות במסירה. ולא במשיכה דלא הוי כשאר מטלטלין דאין גופן ממון להכי במסירה או בשטר סביא: מטלטלא נקנית: אלא לאו הכי תנתי. (א) תנא בתרא: ספינה נקנית במשיכה באותיות בשטר: ספינה נקנית במשיכה היינו תנא קמא. ומאי אתא לאשמועינן ר' נתן: אלא דלא קני עד דמשוך לה (א) תנא בתרא: ספינה נקנית במשיכה באותיות בשטר: דה"ק סבר לא ספרי דאמר כיון שמשך כל שהוא קנה ור' נתן ס"ל כשמואל דלא קני עד דמשוך לה כולה: לא דביע'. לא פליגי איכא דרב ושמואל דלא ידעי' אי כרב אי כשמואל דליכא למיקם עליה למילתא מאן ס"ל כרב ומאן כשמואל. ובספינה כולי עלמא לא פליגי דתרווייהו שוי שיעוריהוה במשיכה: כי פליגי באותיות. והיכי מיקני: ספינה נקנית באותיות ואותיות במסירה. (ג) ספינה נקנית במשיכה ואותיות במשיכה: והכי קא"ל ר"ג לת"ק וכו': אי איכא שטרא. דמקני ליה הני שטרות קני ואי לא לא קני: וחכמים אומרים בין שכתב לו שטור. שמקנה אותן שטרות ולא מסר לו שטר השטרות. ובין שמסר לו ולא כתב בו, רבי אומר כת"ק וחכמים כר' נתן: בבאי אוקימתא. מלתא דת"ק כרבי: ספינה גמי. לתנא קמא ותיקני במסירה כי היכי דסבירא ליה לרבי: